
Сайт Администрации города Челябинска
Вопрос с сайта [Интернет-приемная]

Управление по работе с обращениями граждан и организаций
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 117
Телефон: 263-07-37

Фамилия, имя, отчество: Иванов Никита Игоревич

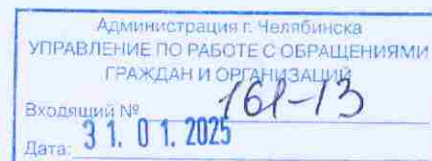
Адрес электронной почты: iplawcomp@gmail.com

Район города: Калининский

Телефон: 79124043347

Социальное положение: Другие

Вопрос:



31.07.2024 года, находясь по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Молодогвардейцев 39А, мной было установлено, что моему припаркованному транспортному средству - Ниссан Теана (государственный регистрационный знак У 001 КХ 174) в результате движения контейнеров (№ 1031069, 1195380, 10310070, 1050943, 1190366) от порывов ветра причинены механические повреждения следующим кузовным элементам: задний бампер, заднее правое крыло, задняя правая дверь, передняя правая дверь, правое зеркало заднего вида, переднее правое крыло, передний бампер, губа переднего бампера, капот, передняя правая фара, решетка радиатора, передний подиум государственного регистрационного знака, молдинг двери передний правый, молдинг переднего бампера правый, крыло переднее левое, крышка стеклоомывателя передняя правая. По факту причинения ущерба 31.07.2024 года я обратился в ОП «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. В результате проведенной проверки, определением от 09.08.2024 года принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.17 КоАП РФ. С целью определения ущерба и стоимости восстановления принадлежащего мне транспортного средства я обратился в специализированный сервис УТЦ, где ИП Морозовым П.И. сформирована предварительная заявка на работы № М000017357 от 04.08.2024 года, согласно которой сумма ремонта составляет 408 100 рублей. В силу частей 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). Согласно пунктам 1, 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Из толкования требований ст. 15 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ следует, что для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего: наступление вреда; противоправность поведения

причинителя вреда; юридически значимую причинную связь между противоправным поведением и наступлением вреда; его размер. При этом отсутствие хотя бы одного из совокупности указанных элементов свидетельствует об отсутствии оснований для возмещения вреда. Исходя из диспозиции ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред. Вина в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ", отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). По общему правилу, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся, в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Из положений статьи 13.4 указанного закона следует, что накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации (пункт 1). Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - Правила). Пунктом 13 Правил предусмотрено, что региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория. На основании пункта 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Пунктом 3.7.4 Правил технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, предусмотрено, что площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону. Таким образом, с учетом вышеуказанных норм действующего законодательства, сложившихся обстоятельств, поскольку при

осуществлении управления многоквартирным домом обязанность по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, поддержанию его в состоянии, исключающем возможность причинения вреда имуществу физических лиц, прямо возлагается законом на организацию по обслуживанию жилищного фонда, а также факт того, что контроль за безопасным состоянием придомовой территории многоквартирного дома, включая находящиеся на ней площадки для размещения контейнеров, возложен на управляющую компанию, однако какую - неизвестно. Территорию по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Молодогвардейцев 39А обслуживают три управляющих организации, ООО "УК "ФОРМУЛА КАЧЕСТВА" ИНН 7447300367, Жилищно-строительный кооператив «Гарант» ИНН 7448004071, Общество с ограниченной ответственностью "Феникс" ИНН 7447249819. Все три организации пояснили, что им не принадлежит контейнерная площадка, бремя содержание ее тоже не возлагалась! Прошу дать разъяснение в управлении какой управляющей компании находится данная контейнерная площадка и кто будет надлежащим ответчиком в сложившейся ситуации. Данная информация мне необходима для обращения с иском заявлением в суд общей юрисдикции.